

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי
אוריאל בוסו

פ/25/16

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – התפטרות הורה על מנת לטפל בילדו), התשפ"ג–2022

תיקון סעיף 166 1. בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹, בסעיף 166 –

(1) בסעיף קטן (ב), במקום הסיפה החל במילה "השר" יבוא "לעניין זה, "הצדקה" – נסיבה לפי סעיף קטן (ה) או נסיבה שקבע השר, באישור ועדת העבודה והרווחה";

(2) אחרי סעיף קטן (ד) יבוא :

"(ה) (1) יראו הפסקת עבודה מרצון כמוצדקת לעניין סעיף קטן (ב), אם הפסקת העבודה עומדת בתנאים לפי סעיף 7(א) או (ב) לחוק פיצויי פיטורים.

(2) הוראות סעיף 7(ג) עד (ה) לחוק פיצויי פיטורים, יחולו על סעיף קטן זה, בשינויים המחויבים."

דבר ה ס ב ר

בחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג–1963, נקבע כי כל עובד או עובדת זכאים לקבל את כספי הפיצויים שנצברו בהסדר הפנסיוני על שמם ללא קשר לסיבת ההתפטרות, אך פיצויי פיטורים "מלאים" זכאים לקבל רק בפיטורים ולא בהתפטרות, אלא אם כן אותו עובד עומד בחריגים המנויים בחוק שבהם רואים את התפטרותם כדין פיטורים.

אחד מהחריגים, שנקבע בסעיף 7(א) לחוק פיצויי פיטורים, הוא "התפטרות הורה על מנת לטפל בילדו".

חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), קובע כי עובד או עובדת שפוטר יהיו זכאים לדמי אבטלה החל ממועד הפיטורים, ואילו מי שהפסיק את עבודתו מרצונו, בלי שהייתה הצדקה לכך, לא יהיה זכאי לדמי אבטלה בעד 90 הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה,

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

אלא אם כן התפטרותו הייתה מוצדקת לפי תקנות שקובע שר העבודה והרווחה. ההצדקות שנקבעו על ידי השר, ומנויות בתקנה 8 לתקנות הביטוח הלאומי (ביטוח ואבטלה), התשל"ג-1972, מפנות לסעיפים 6 ו-11(א) לחוק פיצויי פיטורים וכוללות התפטרות עובד או עובדת לרגל מצב בריאותי לקוי שלו או של בן משפחתו, והתפטרות מחמת הרעה מוחשית בתנאי העבודה או מחמת נסיבות אחרות ביחסי עבודה שבהן אין לדרוש מאותו עובד שימשיך בעבודתו. לפיכך, התפטרות של הורה לשם טיפול בילדו מהווה התפטרות מוצדקת לעניין פיצויי פיטורים, אך אינה מהווה התפטרות מוצדקת לעניין פרק ביטוח האבטלה בחוק הביטוח הלאומי, ואותו אדם לא יהיה זכאי לדמי אבטלה עבור 90 הימים הראשונים מיום הפסקת העבודה. לכן, מוצע לקבוע כי התפטרות הורה על מנת לטפל בילדו תחשב התפטרות מוצדקת גם לעניין זכאות לדמי אבטלה ב-90 הימים הראשונים שלאחר הפסקת העבודה. הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי (פ/283/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)